

RECURSO CÍVEL Nº 5085678-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)

RECORRENTE: SERGIO LOPES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA PAGOS A SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. DECISÃO COLEGIADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. CIÊNCIA QUANTO À AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1233 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. INCONFORMISMO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5085678-83.2024.4.02.5101

510015595099 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5085678-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)

RECORRENTE: SERGIO LOPES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Colégio Pedro II - CPII contra decisão referendada por esta Turma Recursal.

Argumenta o embargante, em síntese, a necessidade de suspensão do feito diante da admissão de recurso especial repetitivo sobre a matéria (Tema Repetitivo nº 1.233 do STJ), sustentando, ainda, a ocorrência de omissões a serem supridas. No mais, requer o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

VOTO

Inicialmente, assevero que o entendimento aplicado no julgamento deste processo está em consonância com a Jurisprudência no E. STJ **EDCL NO RESP 1192556/PE - REPETITIVO E RESP 1607418/RS** e não há notícias de determinação de suspensão nacional, pelo STJ, após a interposição de outro recurso especial.

Especificamente quanto ao Tema Repetitivo nº 1.233 do STJ, vê-se que a determinação de suspensão se restringe aos Resps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou na própria Corte Superior, não se estendendo ao caso dos autos. Confira-se:

Tema Repetitivo 1233	Situação Afetado	Órgão julgador PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Definir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais.		
Anotações NUGEPNAC	Dados parcialmente recuperados via sistema <i>Athos</i> - PGU - AGU. Afetação na sessão eletrônica iniciada em 6/12/2024 e finalizada em 12/12/2023 (Primeira Seção). Vide Controvérsia n. 422/STJ.		
Informações Complementares	Há determinação de suspensão dos RESps e AREspS em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, neste último caso, a providência prevista no art. 256-L do RISTJ.		

Por outro lado, pela leitura das razões recursais, vê-se que os argumentos delineados pela embargante, no sentido de que a Turma seria omissa na análise todos os argumentos da defesa apenas demonstram seu inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão colegiado.

As razões por que se entendeu pela manutenção da sentença na hipótese concreta foram exaustivamente expostas na decisão recorrida, não tendo o embargante trazido argumentos suficientes para desconstituí-la à vista dos fundamentos expendidos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida e da adoção da orientação jurisprudencial do Colendo STJ.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.